

【제 목】 무대음향설비 구매절차 미흡(주의)

【내 용】

- 경영지원실은 우리 원의 대강당 및 각종 회의실을 관리하고 있으며 이에 필요한 무대, 음향 관련 설비, 물품 등을 구매하는 업무를 담당하고 있으며,
 - 구매담당자는 물품 구매시에는 원칙적으로 전자조달과 경쟁계약 방법으로 하되, 수의계약은 최소화하며, 예산절감을 노력하는 등 예산 집행기준을 준수하여야 한다.

☞ 참고자료: 【2019 예산집행기준 기타 일반원칙】

- 각 부서의 장은 사업 계획수립 및 추진 시 예산조기집행, 예산남용방지, 예산절감을 위해 노력하여야 함
- 물품구매는 원칙적으로 전자조달과 경쟁계약 방법으로 구매하고, 친환경상품, 중소기업 제품, 장애인생산품 등 법적의무사항을 준수하여야 하며, 고용창출 및 물가 안정을 유도할 수 있는 방향으로 집행하여야 함
- 수의계약을 통한 물품·공사·용역 등의 계약은 「계약사무처리지침」에 따라 불가피한 경우에 한해 추진하되, 최소화하여 집행해야 함

- 또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조에 따르면 사업의 계획단계에서부터 분할 계약의 가능여부를 검토하여야 하며, 사업이 확정된 동일 공사에 대해 시기나 공사량을 사유로 임의 분할할 수 없다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

- 제68조(공사의 분할계약금지) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 기획재정부 장관이 정하는 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.
- ② 각 중앙관서의 장은 공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획 단계부터 제1항에 따른 분할·분리 계약의 가능 여부를 검토하여야 한다.

- 또한, 「기획재정부 계약예규(정부입찰·계약집행기준)」 제10조의3에 따르면 수의계약에 의할 수 있는 경우에도 이를 임의로 분할할 수 없다고 국가계약법 시행령과 동일한 기준을 적용하고 있고,

- 동 예규 제10조의4에서 공사계약 뿐만 아니라 추정가격이 2천만 원 미만인 계약(제조·구매·용역 등)에 대하여도 이를 준용할 수 있다고 정하고 있다.

☞ **참고자료: 【기획재정부 계약예규(정부입찰 · 계약집행기준)】**

제10조의3(소액수의계약시 유의사항) ① 계약담당공무원은 제15조에 의한 동일구조물 공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 시행령 제26조제1항제5호가목에 의한 공사를 수의계약으로 체결할 수 없다. 다만, 제16조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. ……(중략)……

제10조의4(소액수의계약 절차 등의 준용) 계약담당공무원은 시행령 제26조제1항제5호가목에 따라 추정가격이 2천만원미만인 계약에 대하여 수의계약을 체결함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 제10조 내지 제10조의3을 준용할 수 있다.

- 따라서 계약체결 시 동일사업임에도 편의성 등을 사유로 2천만 원 이상의 계약을 분할하여 여러 건의 수의계약을 체결하는 것 뿐만 아니라, 2천만원 이하의 계약에 대해서도 분할하여 계약 체결 또는 의뢰하는 것을 지양하여야 한다.
- 2016.9월부터 2018년 까지 대강당, 회의 관련 물품구매현황을 검토한 결과, 총 25건의 계약 등을 통해 440건의 물품 구매시 약 1억9천 9백만원이 소요된 것으로 확인되었고,
 - 감사실에서는 해당 구매건들의 구매가격 적정성, 분할계약여부, 구매타당성 등에 대해 외부전문가 자문을 총 3회(2019.6.7. 1회, 2019.6.12. 2회)실시하였다.

가. 통상적인 가격보다 높은 가격으로 구매

- 총 10건의 물품에 대하여 【표2】 ‘실제 구매가격과 예상가격 비교’ 에서와 같이 11개 물품의 예상구매가격보다 실제구매가격이 약 880만원 높은 것으로 확인되었다.

【표2】 실제 구매가격과 예상가격 비교

구매 일자	품명	규격(모델명)	목적	업체	구매가격	예상가격 (자문의견)
16.12.13.	FADERBOARD	X-TOUCH	대강당 스튜디오 송출관련 부자재 구매	000	1,267,200	770,000
16.12.13.	AUDIO PRE AMP	TRAVELER MK	대강당 스튜디오 송출관련 부자재 구매	000	1,822,700	1,470,000
16.12.13.	STAGE I/O	16/8 I/O	대강당 영상재생 호환성확보 위한 부자재 구매	000	1,485,000	1,210,000
16.12.13.	ONKYO AV리시버	TX-RZ810	대강당 영상재생 호환성확보 위한 부자재 구매	000	1,925,000	1,450,000
16.12.13.	UHD BD플레이어	PS4 PRO (1TB)	대강당 영상재생 호환성확보 위한 부자재 구매	000	712,140	600,000
16.12.13.	Mon.H.PHONE	MDR-1000X	대강당 영상재생 호환성확보 위한 부자재 구매	000	748,000	495,000
17.1.24.	MIDAS M-32 console	32ch	대강당 음향장비 컨트롤러 구매	000	9,350,000	8,000,000
17.2.20.	메인스피커	LSR308	지원 영상회의	000	9,405,000	4,950,000
17.2.20.	메인스피커스탠드	DB-039	지원 영상회의	000	1,287,000	855,000
17.8.23.	CONVERTER	VC480	대강당 영상 및 음향 보강 부자재 구매	000	836,000	590,000
17.8.23.	HDMI CONVERTER	VC840	대강당 영상 및 음향 보강 부자재 구매	000	1,012,000	700,000
합계					29,850,940	21,090,000

나. 불필요한 분할계약

- 【표3】 ‘2,000만원 미만 분할계약 체결 현황’에서와 같이 연번 1,2의 경우 동일날, 동일 업체를 통해 대강당 소모 부자재를 2건으로 분할하여 구매한 것과 같이,
- 2건으로 통합하여 계약을 체결할 수 있었던 건을 4건으로 분리하여 계약함으로써 일상감사 등의 사전점검절차가 누락되는 등 구매절차상 미흡한 점이 확인되었다.

【표3】 2,000만원 미만 분할계약 체결 현황

연번	건명	구매일자	계약업체	계약금액	자문의견
1	대강당 영상 스튜디오 송출관련 부자재 구매	16.12.13	000	9,614,000	동일건으로 판단
2	대강당 영상재생 호환성보완 관련 부자재 구매	16.12.13	000	8,666,570	
3	대강당 영상 및 음향 보강 부자재 구매	17.8.23.	000	9,008,010	동일건으로 판단
4	이동형 보관함류 랙장비 구매	17.9.7.	000	8,413,020	

- 상기 내용에 대해 구매담당자와 2019.6.27일 면담을 실시하고 추가 자료를 제출받았으며,
- 해당 건이 발생한 시기가 지방이전 이후 대강당 등 시설에 대한 보완이 지속적으로 필요했던 시기로 긴급하게 처리해야 되는 등의 사유가 있었다고 소명하였다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 향후 물품 등 구매 시 관련 업무 처리절차를 준수하여 업무를 철저히 하며, 관련자에게는 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)